

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3292/2536

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธน ไทย
จำกัด

นาย สม ยศ วนาสวัสดิ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 306, มาตรา 917, มาตรา 940

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บ. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดเปลี่ยนมือไม่ได้ให้แก่ บริษัท ส. จำเลยลงชื่อเป็นผู้อวัลตั๋วสัญญาใช้เงินนั้น ต่อมาบริษัท ส. ทำหนังสือโอน สิทธิเรียกร้องตามตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่โจทก์โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก ผู้ออกตั๋วแล้วเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา 306 วรรคแรก มาตรา 917 วรรคสองประกอบมาตรา 985 วรรค แรก โจทก์จึงเป็นผู้รับโอนโดยชอบด้วยกฎหมายจำเลยซึ่งเป็นผู้รับอวัลตั๋วจึงต้องรับ ผิดต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บางกอกรัชฎาและทรัสต์จำกัด ได้ออก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ฉบับลงวันที่ 8 กันยายน 2526จำนวนเงิน 1,000,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15.5 ต่อปี ให้แก่บริษัทสีลมการแพทย์ จำกัด โดยมีจำเลยเป็น ผู้ลงลายมือชื่อรับอวัลต่อมาบริษัทสีลมการแพทย์ จำกัด ได้โอนสิทธิเรียกร้องตาม ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับดังกล่าวให้โจทก์โดยและได้รับความยินยอมจากผู้ชำระบัญชีของ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บางกอกธรรมาและทรัสต์จำกัด แล้ว โจทก์จึงเป็นผู้ทรงโดยชอบ เมื่อตัวสัญญาใช้เงินถึงกำหนดบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บางกอกธรรมาและทรัสต์จำกัด ไม่สามารถจ่ายเงินตามตัวสัญญาใช้เงินได้ จำเลยในฐานะผู้รับอาวัลต้องรับผิดชอบให้บังคับจำเลยชำระเงินตามตัว พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บางกอกธรรมาและทรัสต์จำกัด และจำเลยไม่เคยทำหนังสือหรือให้ความยินยอมเป็นหนังสือให้บริษัทสีลมการแพทย์ จำกัด โอนตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวให้โจทก์ โจทก์ไม่ใช่ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงินพิพาทจึงไม่ใช่ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยไม่ได้ลงลายมือชื่อรับอาวัลตามตัวสัญญาใช้เงิน ตัวสัญญาใช้เงินพิพาทได้ยกเลิกและตัดบัญชีกันแล้ว จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2527 ซึ่งเป็นวันที่ตัวสัญญาใช้เงินถึงกำหนดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บางกอกธรรมาและทรัสต์ จำกัด ได้ออกตัวสัญญาใช้เงินพิพาทตามเอกสารหมายเลข จ.1 ซึ่งเป็นตัวสัญญาใช้เงินชนิดเปลี่ยนมือไม่ได้ให้แก่บริษัทสีลมการแพทย์ จำกัด มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า โจทก์รับโอนตัวสัญญาใช้เงินพิพาทมาจากบริษัทสีลมการแพทย์ จำกัด ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และจำเลยเป็นผู้รับอาวัลตัวสัญญาใช้เงิน

พิพาทหรือไม่ เห็นว่าในการโอนตัวสัญญาใช้เงินพิพาทโจทก์มีหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องระหว่างโจทก์กับบริษัทสีลมการแพทย์ จำกัด และหนังสือให้ความยินยอมในการโอนสิทธิเรียกร้องของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บางกอกธรรมาและทรัสต์ จำกัดตามเอกสารหมายเลข จ.2 และ จ.5 เป็นพยานโดยมีนางมาลัย วงศ์สมบูรณ์นางสาวเกสิณี คุรัตน์ชัชวาลย์ และนางอุไรวรรณ ศรีสรจักร เบิกความประกอบว่า เมื่อโจทก์ได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้รับเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงินกับบริษัทสีลมการแพทย์ จำกัด แล้วโจทก์ได้แจ้งให้บริษัทสีลมการแพทย์ จำกัด มาดำเนินการเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงินในวันที่ 8 สิงหาคม 2528 เมื่อถึงกำหนดบริษัทสีลมการแพทย์ จำกัดได้ขอเลื่อนไปเป็นวันที่ 23 สิงหาคม 2528 หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2528 บริษัทสีลมการแพทย์ จำกัดได้มอบอำนาจให้นางมาลัยไปดำเนินการแทน ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.3 และนางมาลัยได้ทำหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องตามเอกสารหมายเลข จ.2 ให้แก่โจทก์ในวันที่ 23 สิงหาคม 2528 ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2528 โจทก์ได้ส่งหนังสือให้ความยินยอมในการโอนสิทธิเรียกร้องตามเอกสารหมายเลข จ.5 ไปให้ผู้ชำระบัญชีของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บางกอกธรรมาและทรัสต์ จำกัดลงลายมือชื่อให้ความยินยอมซึ่งปรากฏว่า นายเต็มศักดิ์ กฤษณามระผู้ชำระบัญชีได้มอบอำนาจให้ นายสมฤกษ์ กฤษณามระ กระทำการแทนตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.4 ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวมาจำเลยมิได้นำสืบหักล้างให้เห็นเป็นอย่างอื่น จึงต้องฟังตามที่โจทก์นำสืบ ที่จำเลยฎีกาอ้างว่า หนังสือโอนสิทธิเรียกร้องทำขึ้นวันที่ 8 สิงหาคม 2528 ก่อนนางมาลัยได้มอบอำนาจจากบริษัทสีลมการแพทย์ จำกัด นั้น จำเลยก็มีได้มีพยานมาสืบให้เห็นเป็นความจริง การที่เอกสารระบุทำขึ้นในวันดังกล่าวนางสาวเกสิณีและนางอุไรวรรณ พนักงานการเงินของโจทก์ เบิกความว่า เอกสารนี้ทำเตรียมขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่นัดบริษัทสีลมการแพทย์ จำกัดไว้ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นความจริง เพราะด้านหน้าข้างล่างของหนังสือนางมาลัยได้ลงชื่อและลงวันที่กำกับไว้ว่า 23 สิงหาคม 2528 เหตุที่มีได้มีการแก้ไขวันทำหนังสือโอน

สิทธิเรียกร้องจากวันที่ 8 ให้เป็นวันที่ 23 ก็คงเนื่องมาจากความพลั้งเผลอหลงลืม และการนำสืบว่าเอกสารนี้ทำขึ้นจริงวันไหน ย่อมนำสืบได้หาเป็นการต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 วรรคแรก (ข) ดังที่จำเลยฎีกาไม่ ส่วนที่จำเลยฎีกาว่านายเต็มศักดิ์ ผู้ชำระบัญชีของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บางกอก รัชฎาและทรัสต์ จำกัด ให้ความยินยอมในการโอนตัวสัญญาใช้เงินเป็นการกระทำ นอกเหนืออำนาจหน้าที่นั้น จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไว้ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ดังนี้ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าการโอนตัวสัญญาใช้เงินพิพาทได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 วรรคแรก, 917 วรรคสอง ประกอบ มาตรา 985 วรรคแรก โจทก์จึงเป็นผู้รับโอนโดยชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับปัญหาว่าจำเลยเป็นผู้รับอาวัลตัวสัญญาใช้เงินพิพาทหรือไม่ เห็นว่า นอกจากจำเลยจะยอมรับว่าได้ลงลายมือชื่อด้านหลังตัวสัญญาใช้เงินพิพาทแล้วยัง ปรากฏข้อความใต้ลายมือชื่อของจำเลยเป็นภาษาอังกฤษว่า "GOOD AS AAL" โดย มีความหมายว่า "ใช้ได้เป็นอาวัล" ซึ่งข้อความดังกล่าวได้ความจากคำเบิกความของ นางสาวเกสิณี ผู้ทำหน้าที่รับแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงินพิพาทและนางอุไรวรรณ พนักงานการเงินผู้รับผิดชอบเรื่องการแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงินพิพาทของโจทก์ว่ามี อยู่ก่อนที่บริษัทสีลมการแพทย์จำกัด นำมาขอแลกเปลี่ยนกับโจทก์ และได้ความจาก คำเบิกความของจำเลยว่า จำเลยเป็นกรรมการของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บางกอก รัชฎาและทรัสต์ จำกัด ผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินพิพาทจำเลยได้สลักหลังตัวให้แก่ บริษัทสีลมการแพทย์ จำกัด โดยสัญญาว่าถ้าไม่สามารถรับเงินตามตัวได้ ให้บริษัท สีลมการแพทย์ จำกัด นำตัวมาแลกเปลี่ยนเป็นเช็คบริษัทในเครือของบริษัทผู้ออกตัว ที่จำเลยเป็นกรรมการผู้จัดการอยู่ จึงเห็นได้ชัดว่าจำเลยลงชื่อด้านหลังตัวสัญญาใช้ เงินพิพาทก็โดยเจตนาเพื่อรับอาวัล ดังนั้น ข้อความนี้ย่อมเชื่อได้ว่ามีพิมพ์อยู่แล้วใน ขณะที่จำเลยลงลายมือชื่อ จำเลยจึงเป็นผู้รับอาวัลตัวสัญญาใช้เงินพิพาท ต้องรับผิดชอบ ต่อโจทก์ผู้ทรงตัวเช่นเดียวกับผู้ออกตัวสัญญาใช้เงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 940 วรรคแรก, 967 วรรคแรก ประกอบมาตรา 985 วรรคแรก ซึ่ง
มีอายุความ 3 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1001 ปรากฏว่าตัว
สัญญาใช้เงินครบกำหนดใช้เงินวันที่ 8 กันยายน 2527 โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อ 24
สิงหาคม 2530 ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกา
ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บุญธรรม อยู่พุก-เริงธรรม ลัดพลี-สังเวียน รัตนมุง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตัวสัญญาใช้เงินที่ผู้ออกตั๋วระบุหน้าตั๋วว่า "เปลี่ยนมือไม่ได้" หรือ "ห้ามเปลี่ยนมือ"
ผู้ทรงตัวย่อมมีได้เพียงคนเดียวคือผู้ทรงคนแรกเท่านั้น บุคคลอื่นแม้รับตัวต่อมาไม่
ว่าด้วยวิธีการเช่นใดก็หาอาจอ้างว่าเป็นผู้ทรงตัวได้อีกไม่ เพราะตัวนั้นจะโอนอย่างตัว
เงินคือ สลักหลังแล้วส่งมอบต่อไปไม่ได้อีกแล้ว โอนได้ก็แต่วิธีการและเป็นผลอย่าง
การโอนสามัญตามที่มาตรา 917 วรรคสองบังคับไว้ กล่าวคือต้องโอนโดยวิธีการโอน
สิทธิเรียกร้องธรรมดาและผลการโอนต้องเป็นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยการโอนสิทธิ
เรียกร้องคือ มาตรา 303 ถึงมาตรา 313 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ผู้รับ
โอนกรณีนี้เป็นได้แต่เพียงผู้มีสิทธิเรียกร้องตามตัวแต่ก็มีใช้ผู้ทรงตัวตามความหมาย

ของ มาตรา 904 จึงไม่มีอำนาจบังคับผู้ลงลายมือชื่อในตัวเช่นผู้รับอวัลให้รับผิดชอบ โดยอาศัยกฎหมายลักษณะตัวเงินได้ เพราะอำนาจบังคับเช่นนี้เป็นของผู้ทรงเท่านั้น ส่วนจะบังคับตามกฎหมายลักษณะอื่นได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งตัวสัญญาใช้เงินในคดีนี้ เป็นตัวที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บางกอกธรรมาและทรัสต์ จำกัด ผู้ออกตัวระบุว่า"ห้ามเปลี่ยนมือ" ผู้ทรงจึงมิได้เฉพาะบริษัทสีลมการแพทย์ จำกัดซึ่งเป็นผู้รับเงินตามตัวเพียงคนเดียวเท่านั้น แม้บริษัทสีลมการแพทย์ จำกัด จะทำหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องตามตัวเงินดังกล่าวให้โจทก์ โดยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บางกอกธรรมาและทรัสต์จำกัด ซึ่งเป็นลูกหนี้จะได้ให้ความยินยอมในการโอนอันทำให้การโอนสิทธิเรียกร้องชอบด้วย มาตรา 306 ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ทำให้โจทก์เป็นผู้ทรงตัวนั้น ซึ่งก็ตรงตามข้อต่อสู้ของจำเลย ดูเพียงเท่านั้นจำเลยก็ไม่น่าจะต้องรับผิดชอบ คำวินิจฉัยของศาลฎีกาก็ไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นว่า โจทก์เป็นผู้ทรงหรือไม่ คงเป็นเพราะข้ออ้างของโจทก์อ้างรวม ๆ กันมา ทั้งอ้างว่าเป็นผู้ทรงตัวและอ้างว่าเป็นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องตามตัวด้วยทั้งสองทาง แต่ศาลคงเห็นว่า ตัวเงินในคดีนี้เป็นตัวที่ห้ามเปลี่ยนมือ โจทก์ย่อมจะอ้างการเป็นผู้ทรงตัวไม่ได้อยู่ในตัว จึงมิได้วินิจฉัยให้ คงวินิจฉัยในประเด็นที่บังคับได้คือโจทก์เป็นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องตามตัวมาโดยชอบ ซึ่งก็ตรงตามข้อเท็จจริงในคดี แต่ข้อที่น่าคิดสำหรับคำพิพากษาศาลฎีกานี้อยู่ตรงคำวินิจฉัยในประเด็นที่ 2 ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า"จำเลยเป็นผู้รับอวัลตัวสัญญาใช้เงินพิพาท ต้องรับผิดชอบโจทก์ผู้ทรงตัวเช่นเดียวกับผู้ออกตัวสัญญาใช้เงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 940 วรรคแรก, 967 วรรคแรก ประกอบ มาตรา 985 วรรคแรก" ทำให้สงสัยว่า เหตุใดศาลให้จำเลยรับผิดชอบโจทก์ตามกฎหมายตัวเงินเพียงอย่างเดียว จะถือว่าศาลเห็นว่า โจทก์เป็นผู้ทรงตัวมีอำนาจบังคับให้ผู้รับอวัลรับผิดชอบได้ตามกฎหมายตัวเงินหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นจะขัดกับหลักกฎหมายที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นหรือไม่ ผู้หมายเหตุเห็นว่า กรณีในคดีนี้จำเลยอยู่ในฐานะเป็นผู้ค้ำประกัน (อวัล) สิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงิน เมื่อบริษัทสีลมการ

แพทย์ จำกัด โอนสิทธิเรียกร้องนั้นให้โจทก์สิทธิอันเกิดขึ้นแต่การค้ำประกันที่จำเลย
ได้ให้ไว้แก่บริษัทสีลมการแพทย์ จำกัด ย่อมตกไปได้แก่โจทก์ผู้รับโอนด้วย โดยผล
ของมาตรา 305 ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่า จำเลยซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันจะได้ตกลง
ยินยอมในการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นหรือไม่ ฉะนั้นเหตุที่จำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์
ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องมิใช่รับผิดชอบตามกฎหมายตัวเงินโดยตรง แต่รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้
ค้ำประกันสิทธิเรียกร้องที่มีการโอนนั้น ตามมาตรา 305 แม้ศาลฎีกาจะมีได้ยก
มาตรา 305 กล่าวไว้ในคำวินิจฉัย และไม่อาจทราบได้แน่นอนว่าศาลฎีกาจะเห็นว่า
กรณีเช่นนี้เป็นกรณีตามมาตรา 305 หรือไม่แต่ผู้หมายเหตุเห็นว่าผลแห่งคำวินิจฉัย
ตรงตามหลักกฎหมายในมาตราดังกล่าวนั้น มุนินทร์สมทอง